

0005439-52.2016.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

IP, BO - 659/2016 - 1º Distrito Policial de Leme, 6507/2016 - 1º Distrito Policial de Leme

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

JEAN NATANAEL JORGE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

JEAN NATANAEL JORGE foi denunciado porque, no dia 18 de setembro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0005439-52.2016.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005439-52.2016.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

IP, BO - 659/2016 - 1º Distrito Policial de Leme, 6507/2016 - 1º Distrito Policial de Leme

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

JEAN NATANAEL JORGE

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

JEAN NATANAEL JORGE foi denunciado porque, no dia 18 de setembro de 2016, por volta

de 09:30 horas, na Rua Cabreuva nº 183, Jardim Presidente, nesta cidade e comarca, portaria, para consumo pessoal, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu não foi localizado e o feito foi remetido a esta Vara Criminal (fls. 163).

O réu foi notificado (fls. 180) e apresentou defesa prévia (fls. 183/187).

A denúncia foi recebida (fls. 191/192) e o réu citado (fls. 213).

Iniciada a audiência, o Ministério Público requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em virtude do transcurso do lapso prescricional. A Defesa corroborou o pedido.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisados os autos, verifico que assiste razão às partes, entre o recebimento da denúncia e realização desta audiência, transcorreu lapso temporal superior a três anos, de modo que necessário o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do autor, nos moldes do artigo 107, inciso IV, do CP.

Determino a incineração da substância apreendida (fls. 11).

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência e transitada em julgado.

Expeçam-se ofícios de praxe. Arquivem-se os autos.

Leme, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA